INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO COM CARACTERÍSTICAS RURAIS (CHÁCARA) E OUTRAS AVENÇAS

Contrato n.º **{{ctr_numero}}** · {{emp_nome}} · Versão do modelo {{ctr_versao_modelo}}

QUADRO-RESUMO (Lei n.º 6.766/1979, art. 26-A; CDC, arts. 6º, III, 46, 52 e 54, §§ 3º e 4º)

Este Quadro-Resumo integra o contrato e prevalece, quanto aos dados nele preenchidos, sobre as cláusulas genéricas. As cláusulas que limitam direitos do(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) estão redigidas em destaque (CDC, art. 54, § 4º).

1. Promitente vendedora	{{vend_qualificacao_resumida}}
2. Promissário(a) comprador(a)	{{comp_nome}} — CPF {{comp_cpf}}{{comp2_resumo}}
3. Gestora de vendas e corretores	ROMATEC CONSULTORIA TOTAL — CNPJ 17.261.987/0001-09 — **CRECI/MA {{rom_creci_pj}}** (pessoa jurídica) · corretor responsável José Romário Pinto Bezerra, **CRECI/MA {{corr_creci}}**, carteira válida até {{corr_creci_validade}}, certidão de regularidade n.º {{corr_certidao_codigo}}{{corr_parceiro_resumo}}
4. Unidade	Chácara **{{lote_codigo}}** (Quadra {{lote_quadra}}, Lote {{lote_numero}}), área de **{{lote_area_m2}} m²** ({{lote_area_extenso}}), perímetro de {{lote_perimetro_m}} m, frente para a {{lote_via_frente}}
5. Matrícula	Imóvel de origem: Matrícula n.º **{{emp_matricula_origem}}**, {{emp_matricula_livro_fls}}, {{emp_cartorio_ri}} · Matrícula do empreendimento: **{{emp_matricula_empreendimento}}** · Matrícula individual da unidade: **{{lote_matricula}}**
6. Registro do parcelamento	Registro **{{emp_registro_parcelamento}}**, em {{emp_registro_data}} · Aprovação municipal: **{{emp_aprovacao_numero}}**, de {{emp_aprovacao_data}} · Lei Municipal n.º **{{emp_lei_municipal}}**
7. Licenciamento ambiental	**{{emp_licenca_ambiental}}** · Processo **{{emp_licenca_processo}}** · {{emp_licenca_orgao}} · validade até **{{emp_licenca_validade}}**
8. Preço	Preço de tabela (pagamento parcelado): **R$ {{plano_preco_tabela}}** ({{plano_preco_tabela_extenso}}) · Preço para pagamento integral à vista: R$ {{plano_preco_avista}}
9. Entrada (sinal e princípio de pagamento)	**R$ {{plano_entrada_valor}}** ({{plano_entrada_percentual}} do preço) — {{plano_entrada_forma}}
10. Saldo	**R$ {{plano_saldo_valor}}** em **{{plano_saldo_qtd}} parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ {{plano_saldo_parcela}}**, vencendo a primeira em {{plano_saldo_venc1}} — Sistema de Amortização Francês (Tabela Price)
11. Juros e correção	Juros remuneratórios prefixados de **{{plano_taxa_aa}} ao ano, efetivos** (taxa mensal equivalente de {{plano_taxa_am}}), já embutidos nas parcelas. **Parcelas fixas, sem correção monetária** enquanto adimplidas. Custo efetivo total: {{plano_cet_aa}} ao ano
12. Total a pagar	R$ {{plano_total_pagar}} · juros totais: R$ {{plano_total_juros}} · diferença em relação ao preço à vista: R$ {{plano_diferenca_avista}}
13. Mora	Multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês pro rata die e correção pelo IPCA/IBGE sobre a parcela em atraso (Cláusula 7ª)
14. Corretagem	**R$ {{com_valor}}** ({{com_percentual}} do preço de tabela), **paga pela PROMITENTE VENDEDORA e já incluída no preço**, à beneficiária {{com_beneficiario}}, retida de 50% no 1º e 50% no 2º pagamento da entrada (Cláusula 19ª)
15. Desfazimento	Retenções da Lei n.º 6.766/1979, art. 32-A: fruição de 0,75% ao mês, cláusula penal de até 10% do valor atualizado, encargos, tributos, contribuições associativas e corretagem (Cláusulas 8ª e 9ª)

16. Obras de infraestrutura	Prazo de **{{emp_prazo_obras_meses}} meses**, contados da expedição da **Licença de Instalação n.º {{emp_li_numero}}**, de {{emp_li_data}}, prorrogável **uma única vez por até {{emp_prorrogacao_meses}} meses** (total máximo de 48 meses — Lei n.º 6.766/1979, art. 18, V) · termo final previsto: **{{emp_obras_termo_final}}** · protocolo do pedido de termo de vistoria: {{emp_obras_protocolo_vistoria}}
17. Ônus e pendências declarados	{{emp_onus_declarados}}
18. Contribuição associativa	Estimada em R$ {{emp_contribuicao_mensal}}/mês por chácara, rateada proporcionalmente à área, devida a partir da imissão na posse (Cláusula 14ª)
19. Liberação de uso	Cercas, muros, edificações, criações e plantios somente após a quitação da entrada e o pagamento da **3ª (terceira) parcela do saldo** (Cláusula 6ª)
20. Condições específicas	{{ctr_condicoes_especificas}}

DAS PARTES

{{#vend_pf}}

PROMITENTE VENDEDORA: {{vend_nome}}, {{vend_nacionalidade}}, {{vend_estado_civil}}, {{vend_profissao}}, nascida em {{vend_nascimento}}, natural de {{vend_naturalidade}}, portadora do RG n.º {{vend_rg}}, da CNH n.º {{vend_cnh}} e inscrita no CPF sob o n.º **{{vend_cpf}}**, filha de {{vend_filiacao}}, residente e domiciliada na {{vend_endereco}}, e-mail {{vend_email}}, telefone {{vend_telefone}}, {{vend_declaracao_uniao}}, doravante denominada **VENDEDORA**;

{{/vend_pf}}
{{#vend_pj}}

PROMITENTE VENDEDORA: {{vend_razao_social}}, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º **{{vend_cnpj}}**, com sede na {{vend_sede}}, neste ato representada por {{vend_rep_nome}}, {{vend_rep_qualificacao}}, CPF n.º {{vend_rep_cpf}}, na forma de seu {{vend_rep_ato}}, doravante denominada **VENDEDORA**;

TITULAR DOS DIREITOS E ANUENTE: {{tit_nome}}, {{tit_qualificacao}}, CPF n.º **{{tit_cpf}}**, que comparece para anuir com esta promessa e obrigar-se solidariamente pela outorga do título definitivo;

{{/vend_pj}}

PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A): {{comp_nome}}, {{comp_nacionalidade}}, {{comp_estado_civil}}, {{comp_profissao}}, nascido(a) em {{comp_nascimento}}, portador(a) do RG n.º {{comp_rg}} {{comp_rg_orgao}} e inscrito(a) no CPF sob o n.º **{{comp_cpf}}**, residente e domiciliado(a) na {{comp_endereco}}, e-mail {{comp_email}}, telefone/WhatsApp {{comp_telefone}}, doravante denominado(a) **COMPRADOR(A)**;

{{#comp_casado}}

CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) ANUENTE: {{conj_nome}}, {{conj_nacionalidade}}, {{conj_profissao}}, RG n.º {{conj_rg}}, CPF n.º **{{conj_cpf}}**, casado(a)/convivente com o(a) COMPRADOR(A) sob o regime de **{{conj_regime_bens}}**{{conj_pacto}}, que assina em conjunto (Código Civil, arts. 1.647 e 1.725);

{{/comp_casado}}
{{#comp2_existe}}

2º PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A): {{comp2_nome}}, {{comp2_qualificacao}}, CPF n.º **{{comp2_cpf}}**, adquirindo em condomínio com o(a) primeiro(a) na proporção de {{comp2_fracao}}, respondendo ambos solidariamente por todas as obrigações deste contrato (Código Civil, art. 265);

{{/comp2_existe}}

INTERMEDIADORA: ROMATEC CONSULTORIA TOTAL (J R P Bezerra Ltda), inscrita no CNPJ sob o n.º 17.261.987/0001-09 e no **CRECI/MA sob o n.º {{rom_creci_pj}}** (pessoa jurídica), com

sede na Rua São Raimundo, n.º 10, Centro, Açailândia/MA, CEP 65.930-000, por seu responsável técnico e corretor **José Romário Pinto Bezerra** — Técnico em Agrimensura e Edificações CFT/MA 01209185369, credenciado INCRA FQNS, Avaliador Imobiliário CNAI 031161, Corretor de Imóveis **CRECI/MA {{corr_creci}}** (carteira profissional válida até {{corr_creci_validade}}; certidão de regularidade n.º {{corr_certidao_codigo}}, emitida em {{corr_certidao_data}}) —, que comparece na qualidade de **gestora e administradora das vendas do empreendimento**, intermediadora e assessora técnica, sem assumir obrigações de vendedora;

{{#corr_parceiro}}
CORRETOR(A) PARCEIRO(A): {{corr_parceiro_nome}}, **CRECI/{{corr_parceiro_creci}}** (carteira válida até {{corr_parceiro_creci_validade}}; certidão de regularidade n.º {{corr_parceiro_certidao_codigo}}), CPF n.º {{corr_parceiro_cpf}}, que participou da intermediação em parceria com a INTERMEDIADORA (Lei n.º 6.530/1978; Código Civil, art. 728).
{{/corr_parceiro}}

CONSIDERANDOS

(a) que a área do empreendimento, denominada **{{emp_imovel_denominacao}}**, com **{{emp_area_ha}} ha** e perímetro de {{emp_perimetro_m}} m, georreferenciada e certificada no SIGEF/INCRA sob o n.º **{{emp_sigef}}**, é parte do imóvel da Matrícula n.º {{emp_matricula_origem}}, {{emp_matricula_livro_fls}}, do {{emp_cartorio_ri}}, cadastrado no INCRA sob o n.º {{emp_ccir}} e na Receita Federal sob o CIB {{emp_cib}};

(b) que a titularidade da VENDEDORA (ou da TITULAR ANUENTE) decorre de **{{emp_titulo_aquisitivo}}**, e que a individualização registral da área se dá por **{{emp_inventario_situacao}}**;

(c) que o parcelamento foi licenciado pela **{{emp_licenca_ambiental}}** ({{emp_licenca_orgao}}, Processo {{emp_licenca_processo}}) e aprovado nos termos da **Lei Municipal n.º {{emp_lei_municipal}}** (chacreamentos urbanos — lotes urbanos com características rurais), com aprovação **{{emp_aprovacao_numero}}** e registro **{{emp_registro_parcelamento}}**, sob o regime de **{{emp_regime_juridico}}**;

(c.1) que a denominação comercial "**{{emp_nome}}**" é nome de fantasia: o regime jurídico do empreendimento é o indicado na alínea (c), com administração exercida pela associação de proprietários (Cláusula 14ª), o que o(a) COMPRADOR(A) declara ter compreendido (CDC, arts. 6º, III, e 31);

(d) que, aprovado o projeto, o imóvel passou a ser considerado urbano para todos os fins (CTN, art. 32, § 2º), com o cancelamento dos cadastros rurais no INCRA e na Receita Federal na forma da lei municipal;

as partes têm entre si, justo e contratado, o presente compromisso, que se rege pela Lei n.º 6.766/1979 (com as alterações das Leis n.º 9.785/1999, 13.465/2017 e 13.786/2018), pelos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), pela legislação municipal referida e pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

1.1. A VENDEDORA promete vender ao(à) COMPRADOR(A), e este(a) promete comprar, livre e desembaraçada de ônus reais, dívidas e gravames, ressalvados os expressamente declarados no item 17 do Quadro-Resumo, a **Chácara {{lote_codigo}}** do {{emp_nome}}, assim descrita: **{{lote_descricao}}**.

1.2. O memorial descritivo georreferenciado (SIRGAS 2000), a planta individual e o quadro de vértices da unidade, elaborados pela Romatec Consultoria Total sob a responsabilidade técnica de José Romário Pinto Bezerra (TRT n.º {{emp_trt_rt}}), constituem o **Anexo I**, rubricado pelas partes.

1.3. A unidade é vendida **por área certa (ad mensuram)**. Diferença de até 1/20 (um vigésimo) da área declarada é tolerada como meramente enunciativa e não gera complemento, abatimento ou resolução (Código Civil, art. 500, § 1º). Acima desse limite, aplica-se o art. 500, caput, do Código Civil, apurada a diferença por levantamento de profissional habilitado.

CLÁUSULA 2ª — DO EMPREENDIMENTO, DO REGISTRO E DA REGULARIDADE

2.1. O {{emp_nome}} é composto por {{emp_qtd_lotes}} lotes nas Quadras A, B, C e D, dos quais {{emp_qtd_comercializaveis}} são chácaras comercializáveis; os lotes A03 (área técnica de abastecimento de água) e B14 (administração e apoio) não são comercializados. Integram o projeto o sistema viário, o portal com guarita, a Quadra E (uso comum/institucional), a Quadra F (área de vivência, com a Área de Preservação Permanente do córrego) e as áreas públicas doadas ao Município, conforme o quadro de áreas do projeto aprovado.

2.2. A VENDEDORA declara, sob as penas da lei, que o parcelamento está **aprovado pelo Município e registrado no Registro de Imóveis** nos termos dos itens 5 e 6 do Quadro-Resumo, condição indispensável à celebração deste compromisso (Lei n.º 6.766/1979, arts. 18 e 37), e que mantém à disposição do(a) COMPRADOR(A) a certidão do registro, o projeto aprovado, o cronograma de obras e o instrumento de garantia de sua execução (art. 18, V).

2.3. **A unidade é indivisível.** É vedado o desmembramento, desdobro ou qualquer subdivisão que resulte em lote com área inferior a {{emp_fracao_minima_m2}} m² (Lei Municipal n.º {{emp_lei_municipal}}). Qualquer ato em contrário é nulo de pleno direito e não será registrado.

2.4. O(A) COMPRADOR(A) declara ter recebido e conhecer o projeto urbanístico aprovado, o Mapa de Vendas (Anexo V), a Licença Ambiental e suas condicionantes (Anexo VI), o Estatuto da associação/instrumento de regência (Anexo III) e as Diretrizes de Uso (Anexo IV).

CLÁUSULA 3ª — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preço e a forma de pagamento são os dos itens 8 a 12 do Quadro-Resumo, conforme o plano escolhido pelo(a) COMPRADOR(A) no simulador oficial do empreendimento, cuja tabela de pagamento integra o contrato como **Anexo II**.

{{#pagamento_avista}}
3.2. **Pagamento integral à vista.** O preço à vista de R$ {{plano_preco_avista}} será pago em {{plano_avista_forma}}, outorgando a VENDEDORA, após a compensação, plena quitação do preço.

{{/pagamento_avista}}
{{#pagamento_financiado}}
3.2. **Entrada.** A entrada de R$ {{plano_entrada_valor}}, equivalente a {{plano_entrada_percentual}} do preço de tabela, constitui sinal e princípio de pagamento, com natureza de **arras confirmatórias** (Código Civil, arts. 417 a 419), e não confere direito de arrependimento. Pode ser paga: (a) à vista, com o desconto informado no Quadro-Resumo, condicionado ao pagamento até a data de vencimento; ou (b) em até 6 (seis) parcelas mensais, sem desconto. Forma escolhida: **{{plano_entrada_forma}}**.

3.3. **Saldo.** O saldo é pago em parcelas mensais, fixas e consecutivas, calculadas pelo Sistema de Amortização Francês (Tabela Price), com juros remuneratórios prefixados à **taxa efetiva de {{plano_taxa_aa}} ao ano**, aplicada mensalmente pela taxa equivalente de {{plano_taxa_am}} ao mês.

As partes declaram que a taxa anual efetiva contratada é a efetivamente praticada, **não havendo capitalização em periodicidade inferior à anual que eleve o custo acima de {{plano_taxa_aa}} ao ano**, em observância ao art. 591 do Código Civil e ao Decreto n.º 22.626/1933. O primeiro vencimento do saldo ocorre no mês seguinte ao da última parcela da entrada.

3.4. **Parcelas fixas.** Enquanto adimplidas nos vencimentos, as parcelas do saldo **não sofrem correção monetária**. A correção pelo IPCA/IBGE incide somente sobre valores pagos com atraso (Cláusula 7ª) e sobre restituições (Cláusulas 8ª e 9ª).

{{/pagamento_financiado}}

3.5. A tabela do Anexo II discrimina, para cada parcela, o vencimento, o valor, a parcela de juros, a amortização e o saldo devedor, atendendo ao art. 52 do CDC. Em caso de divergência entre o Anexo II e o Quadro-Resumo, prevalece o cálculo pela fórmula da Tabela Price à taxa contratada, conferível por qualquer das partes.

CLÁUSULA 4ª — DOS MEIOS DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos são feitos exclusivamente por **boleto bancário ou PIX** emitidos em nome da VENDEDORA pela plataforma de pagamentos por ela contratada ({{emp_plataforma_pagamento}}), reunidos em carnê entregue ao(à) COMPRADOR(A) em meio físico ou digital (e-mail e WhatsApp informados no preâmbulo). O carnê pode ser emitido em lotes anuais de 12 (doze) parcelas, sem custo para o(a) COMPRADOR(A).

4.2. **É vedado o pagamento em espécie ou o depósito em conta da INTERMEDIADORA, de corretores ou de terceiros.** Pagamento feito de forma diversa não libera o(a) COMPRADOR(A), salvo se o valor for comprovadamente creditado à VENDEDORA.

4.3. O não recebimento do boleto não exime o(a) COMPRADOR(A) do pagamento no vencimento: a segunda via fica disponível no link do carnê digital e pode ser solicitada à administração, sem custo.

4.4. A compensação do pagamento confirmada pela plataforma vale como recibo. A quitação de uma parcela não presume a das anteriores, ficando afastada a presunção do art. 322 do Código Civil.

CLÁUSULA 5ª — DA ANTECIPAÇÃO E DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

5.1. É assegurada ao(à) COMPRADOR(A) a liquidação antecipada do saldo, total ou parcial, com **redução proporcional dos juros** (CDC, art. 52, § 2º). A antecipação é calculada pelo valor presente das parcelas antecipadas, descontado à taxa do contrato.

5.2. Na amortização parcial, o(a) COMPRADOR(A) escolhe entre reduzir o prazo (antecipando as últimas parcelas) ou reduzir o valor das parcelas vincendas, emitindo-se novo Anexo II e novo carnê.

CLÁUSULA 6ª — DA POSSE E DAS CONSTRUÇÕES

6.1. O(A) COMPRADOR(A) é imitido(a) na posse da unidade após a **quitação integral da entrada**, mediante Termo de Entrega com vistoria dos marcos. A partir daí responde pela guarda, conservação e limpeza da chácara, podendo visitá-la e mantê-la roçada.

6.1.1. **Liberação de uso. A delimitação da chácara por cerca, muro ou qualquer outro fechamento, o início de qualquer edificação, a criação de animais e o plantio de culturas, para qualquer finalidade, só são permitidos após o pagamento da 3ª (terceira) parcela do saldo**, comprovado pelo Termo de Liberação de Uso emitido pela administração. No pagamento integral à vista, a liberação ocorre com a compensação do preço.

6.2. **Além da liberação de uso do item 6.1.1, o início de qualquer construção depende, cumulativamente: (a) da imissão na posse; (b) do pagamento de, no mínimo, {{ctr_parcelas_minimas_obra}} parcelas do saldo; (c) da aprovação prévia do projeto pela administração do empreendimento; (d) do alvará municipal; e (e) da implantação prévia do sistema individual de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro — ABNT NBR 7229 e NBR 13969), sem o qual nenhuma edificação poderá ser ocupada (Lei Municipal n.º {{emp_lei_municipal}}).**

6.2.1. O descumprimento dos itens 6.1.1 e 6.2 autoriza a administração a embargar a obra, a remover cercas ou animais às expensas do(a) COMPRADOR(A) e a aplicar as multas do Estatuto, sem prejuízo da resolução do contrato.

6.3. As construções observam os recuos, a taxa de ocupação, a altura e o padrão de fechamento das Diretrizes de Uso (Anexo IV), bem como o Código de Obras municipal. É vedado avançar sobre passeios, vias, faixas de servidão e áreas comuns.

CLÁUSULA 7ª — DA MORA

7.1. O atraso no pagamento de qualquer parcela sujeita o valor devido, desde o vencimento até o efetivo pagamento, a: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE; (b) **multa moratória de 2% (dois por cento)** (CDC, art. 52, § 1º); e (c) **juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die** (Código Civil, art. 406).

7.2. **Vencida e não paga parcela por mais de 30 (trinta) dias, a VENDEDORA poderá, após comunicação prévia por escrito ao(à) COMPRADOR(A) com antecedência mínima de 10 (dez) dias (CDC, art. 43, § 2º), inscrever o débito em cadastros de proteção ao crédito e levá-lo a protesto (Lei n.º 9.492/1997).**

7.3. Na cobrança extrajudicial por profissional contratado, são devidos honorários de 10% (dez por cento) sobre o débito, assegurado igual direito ao(à) COMPRADOR(A) quando tiver de cobrar obrigação da VENDEDORA (CDC, art. 51, XII). Os honorários judiciais são os fixados pelo juízo.

CLÁUSULA 8ª — DA RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO(A) COMPRADOR(A)

8.1. **Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o(a) COMPRADOR(A), mediante intimação feita pelo Oficial do Registro de Imóveis, a requerimento da VENDEDORA, para satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, com os encargos da Cláusula 7ª e as custas de intimação (Lei n.º 6.766/1979, art. 32).**

8.2. Purgada a mora, convalesce o contrato. Não purgada, o Oficial averbará o cancelamento do registro do compromisso, e a VENDEDORA restituirá os valores pagos na forma da Cláusula 9ª.

CLÁUSULA 9ª — DO DESFAZIMENTO E DA RESTITUIÇÃO

9.1. **Em caso de resolução por inadimplemento ou de distrato a pedido do(a) COMPRADOR(A), os valores pagos serão restituídos, corrigidos pelo IPCA/IBGE, deduzidos (Lei n.º 6.766/1979, art. 32-A): (a) os valores correspondentes à fruição do imóvel, até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato, contados da imissão na posse; (b) a cláusula penal e as despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitadas a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; (c) os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso; (d) os débitos de tributos e de contribuições associativas ou condominiais incidentes sobre a**

unidade; e (e) a comissão de corretagem, por estar integrada ao preço e informada no item 14 do Quadro-Resumo.

9.2. A restituição será paga em até 12 (doze) parcelas mensais, com início: (a) se as obras de infraestrutura estiverem em andamento, em até 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto para sua conclusão; ou (b) se concluídas, em até 12 (doze) meses após a formalização do desfazimento (Lei n.º 6.766/1979, art. 32-A, § 1º).

9.3. Havendo benfeitorias necessárias ou úteis regularmente aprovadas, serão indenizadas pelo valor apurado em avaliação técnica (ABNT NBR 14653), compensando-se com os débitos do(a) COMPRADOR(A). As voluptuárias podem ser retiradas sem dano ao imóvel; não retiradas em 30 dias, incorporam-se a ele sem indenização.

9.4. O(A) COMPRADOR(A) restituirá a posse livre de pessoas e coisas em até 30 (trinta) dias da resolução, sob pena de pagar a fruição em dobro até a desocupação, sem prejuízo da reintegração de posse.

CLÁUSULA 10ª — DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

10.1. Quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial da VENDEDORA — inclusive em stand de vendas, visita à chácara ou por meio eletrônico —, o(a) COMPRADOR(A) pode desistir em até **7 (sete) dias** da assinatura, com devolução imediata e integral dos valores pagos, inclusive a corretagem, corrigidos (CDC, art. 49). O exercício se dá por mensagem escrita aos contatos do Quadro-Resumo.

CLÁUSULA 11ª — DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA

11.1. A VENDEDORA executará, às suas expensas e conforme o projeto aprovado e o cronograma registrado, a infraestrutura exigida pela Lei Municipal n.º {{emp_lei_municipal}}: (a) sistema viário com {{emp_vias_especificacao}}, terraplenagem, revestimento primário (cascalhamento), sarjetas e meio-fios (ABNT); (b) drenagem de águas pluviais; (c) sinalização viária básica e placas de nomenclatura; (d) abastecimento de água por {{emp_agua_especificacao}}, com outorga do órgão estadual, cloração e reservação mínima de 24 horas de consumo, com hidrômetro por chácara; (e) rede de energia elétrica e iluminação conforme projeto aprovado pela concessionária ({{emp_energia_especificacao}}); (f) demarcação dos lotes por marcos; e (g) portal de acesso com guarita.

11.2. **O prazo de execução é de {{emp_prazo_obras_meses}} ({{emp_prazo_obras_extenso}}) meses, contados da data de expedição da Licença de Instalação (LI) n.º {{emp_li_numero}}, de {{emp_li_data}}, pelo(a) {{emp_licenca_orgao}}, prorrogável uma única vez por até {{emp_prorrogacao_meses}} meses, mediante comunicação escrita e justificada ao(à) COMPRADOR(A) com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do termo final do prazo original, sem que o prazo total ultrapasse 48 (quarenta e oito) meses (Lei n.º 6.766/1979, art. 18, V; condicionante n.º 21 da licença ambiental, que limita a LI a 2 anos, aditivável por mais 2).**

11.3. Não correm contra a VENDEDORA os atrasos causados por caso fortuito ou força maior (Código Civil, art. 393), por exigência superveniente do Poder Público ou da concessionária não imputável a ela, devidamente comprovados e comunicados.

11.4. Esgotado o prazo prorrogado sem a conclusão das obras, o(a) COMPRADOR(A) poderá, a seu critério: (a) resolver o contrato, com **restituição integral e imediata de todos os valores pagos, inclusive a corretagem, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de 1% ao mês**, sem qualquer dedução; ou (b) manter o contrato, fazendo jus a **multa de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre os valores pagos**, até a conclusão, compensável com as parcelas vincendas.

11.5. Concluídas as obras, a VENDEDORA requererá a vistoria municipal e informará ao(à) COMPRADOR(A) o número do protocolo e o termo de vistoria (Lei n.º 6.766/1979, art. 26-A, IX).

CLÁUSULA 12ª — DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

12.1. Além das obrigações já previstas, a VENDEDORA obriga-se a: (a) responder pelos tributos e encargos da unidade até a imissão na posse; (b) cumprir as condicionantes da licença ambiental, inclusive os planos de supressão de vegetação, de resíduos da construção civil e de controle ambiental, e a compensação ambiental; (c) manter o sistema de abastecimento de água até sua transferência ao SAAE ou à associação, na forma do instrumento previsto na lei municipal; (d) promover a doação ao Município das áreas públicas e a abertura de suas matrículas; (e) fornecer a matrícula individual da unidade e os documentos necessários ao registro deste compromisso e do título definitivo.

CLÁUSULA 13ª — DAS OBRIGAÇÕES DO(A) COMPRADOR(A)

13.1. O(A) COMPRADOR(A) obriga-se a: (a) pagar pontualmente o preço e os encargos; (b) a partir da imissão na posse, arcar com o IPTU, as taxas, o consumo de água medido e a contribuição associativa; (c) cumprir o Estatuto, o Regimento e as Diretrizes de Uso; (d) não alterar marcos, divisas, vias ou redes, nem suprimir vegetação sem autorização; (e) não usar fogo para limpeza, não lançar efluentes sem tratamento e não descartar resíduos em vias, áreas comuns ou APP (condicionantes n.º 12, 15 e 17 da licença); (f) manter atualizados endereço, e-mail e telefone.

13.2. **O(A) COMPRADOR(A) que, por si ou por terceiros sob sua responsabilidade, causar dano ambiental na unidade ou nas áreas comuns responde integralmente pela reparação e pelas sanções aplicadas, ficando a VENDEDORA autorizada a cobrar regressivamente qualquer valor que lhe venha a ser imputado (Lei n.º 9.605/1998; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1º).**

CLÁUSULA 14ª — DO REGIME DE USO, DA ASSOCIAÇÃO E DAS CONTRIBUIÇÕES

14.1. O empreendimento é implantado sob o regime de **{{emp_regime_juridico}}**. As atividades de administração, conservação das áreas comuns, controle de acesso e prestação de serviços são exercidas pela **{{emp_associacao_nome}}** (CNPJ {{emp_associacao_cnpj}}), cujo ato constitutivo está registrado/averbado na matrícula do empreendimento sob o n.º {{emp_associacao_registro}} (Lei n.º 6.766/1979, arts. 2º, § 8º, e 36-A).

14.2. **O(A) COMPRADOR(A) declara aderir, de forma livre e informada, ao Estatuto da associação (Anexo III), obrigando-se ao pagamento das contribuições aprovadas em assembleia a partir da imissão na posse**, nos termos do art. 36-A, parágrafo único, da Lei n.º 6.766/1979 e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da repercussão geral. Essa obrigação acompanha a unidade e transmite-se aos sucessores e cessionários.

14.3. O controle de acesso observará o ato do Poder Executivo Municipal que o autorizar, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres e condutores não residentes devidamente identificados ou cadastrados (Lei n.º 6.766/1979, art. 2º, § 8º).

CLÁUSULA 15ª — DAS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS, AMBIENTAIS E CONVENCIONAIS

15.1. Constituem restrições convencionais do loteamento, a serem averbadas nas matrículas e oponíveis a todos os sucessores: a indivisibilidade da Cláusula 2.3; a destinação residencial e de recreio, com as atividades rurais de pequeno porte autorizadas nas Diretrizes de Uso; os recuos, a taxa de ocupação e a altura máxima das edificações; o padrão de fechamento frontal; a proibição de queimadas; a proteção da

APP e da Quadra F; e as regras de saneamento, de criação de animais e de convivência do Anexo IV (Lei n.º 6.766/1979, art. 26, VII, e art. 45).

15.2. **A infração reiterada às restrições, após notificação com prazo para correção, sujeita o infrator às multas do Estatuto, sem prejuízo da demolição ou remoção do que for irregular e da responsabilidade civil, administrativa e penal.**

CLÁUSULA 16ª — DA CESSÃO DE DIREITOS

16.1. Os direitos deste contrato podem ser cedidos por simples trespasse ou instrumento próprio, **independentemente de anuência da VENDEDORA**; em relação a esta, porém, a cessão só produz efeitos depois de cientificada por escrito, com a entrega de cópia do instrumento, ou quando registrada (Lei n.º 6.766/1979, art. 31).

16.2. Para a emissão do carnê em nome do(a) cessionário(a), devem ser apresentados: o instrumento de cessão com firma reconhecida ou assinatura eletrônica válida; os documentos pessoais do(a) cessionário(a) e de seu cônjuge; a comprovação de quitação das parcelas e contribuições vencidas até a data da cessão; e o pagamento da taxa administrativa de transferência, cadastro e reemissão de carnê equivalente a **1 (um) salário mínimo nacional vigente na data do pedido** (hoje R$ {{ctr_taxa_cessao}}). O(a) cedente responde solidariamente pelas parcelas vencidas até a data em que a VENDEDORA for cientificada.

CLÁUSULA 17ª — DO TÍTULO DEFINITIVO E DO REGISTRO

17.1. Quitado o preço, a VENDEDORA fornecerá o termo de quitação em até 30 (trinta) dias. **O compromisso registrado, acompanhado da prova de quitação, vale como título para o registro da propriedade da unidade em nome do(a) COMPRADOR(A), dispensada a escritura pública** (Lei n.º 6.766/1979, art. 26, § 6º). Caso as partes optem pela escritura pública, ela será outorgada em até 60 (sessenta) dias da solicitação.

17.2. **Cabe ao(à) COMPRADOR(A), no prazo de 90 (noventa) dias da quitação, promover o registro da transmissão, arcando com ITBI, emolumentos e demais despesas.** Descumprido o prazo, a VENDEDORA fica autorizada a comunicar a transmissão ao Município para fins de lançamento tributário, e o(a) COMPRADOR(A) responde pelos tributos lançados em nome da VENDEDORA.

17.3. Havendo recusa injustificada na outorga do título, o(a) COMPRADOR(A) poderá requerer a adjudicação compulsória, judicial ou extrajudicialmente (Código Civil, art. 1.418; Lei n.º 6.015/1973, art. 216-B).

17.4. Este compromisso será registrado na matrícula da unidade a requerimento de qualquer das partes, conferindo ao(à) COMPRADOR(A) direito real à aquisição (Código Civil, art. 1.417; Lei n.º 6.766/1979, art. 25). As despesas do registro do compromisso cabem ao(à) COMPRADOR(A).

CLÁUSULA 18ª — DAS DECLARAÇÕES DA VENDEDORA

18.1. A VENDEDORA declara: (a) que a área do empreendimento está livre de ações reais ou pessoais reipersecutórias, salvo as declaradas no item 17 do Quadro-Resumo; (b) que não há indisponibilidade de bens em seu nome (CNIB); (c) que os ônus declarados serão cancelados às suas expensas antes da abertura da matrícula individual da unidade; e (d) que responde pela evicção (Código Civil, arts. 447 e seguintes).

CLÁUSULA 19ª — DA INTERMEDIAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO DA ROMATEC

19.1. A corretagem do item 14 do Quadro-Resumo é devida pela VENDEDORA à beneficiária ali indicada, pela intermediação útil, e foi informada previamente e em destaque ao(à) COMPRADOR(A), integrando o preço (Código Civil, arts. 722 a 725). Será retida, pela própria plataforma de pagamentos, em 50% (cinquenta por cento) no primeiro e 50% (cinquenta por cento) no segundo pagamento da entrada; na entrada à vista, integralmente no ato.

19.1.1. A corretagem é paga exclusivamente à ROMATEC CONSULTORIA TOTAL, inscrita no CRECI/MA como pessoa jurídica (Lei n.º 6.530/1978, art. 6º), que remunera os corretores participantes. Todos os corretores que atuaram na venda estão identificados no preâmbulo com CRECI ativo, validade da carteira e certidão de regularidade.

19.2. Fica a **ROMATEC CONSULTORIA TOTAL** (CNPJ 17.261.987/0001-09, CRECI/MA {{rom_creci_pj}}), por seu responsável técnico José Romário Pinto Bezerra (CFT/MA 01209185369, INCRA FQNS, CNAI 031161, CRECI/MA 4.705), credenciada pelas partes a protocolar requerimentos e a retirar guias, certidões e documentos perante a Prefeitura Municipal de Açailândia/MA, a Fazenda Estadual, o INCRA, os órgãos ambientais e os cartórios de notas e de registro, para os atos de regularização e registro previstos neste contrato.

19.3. **A INTERMEDIADORA não recebe valores do preço, não dá quitação e não transige em nome das partes**; sua atuação limita-se à intermediação, ao assessoramento técnico e à tramitação documental.

19.4. As partes entregarão à INTERMEDIADORA, em até 10 (dez) dias da solicitação, os documentos pessoais e certidões necessários. Os atrasos atribuíveis à parte omissa não correm contra a outra.

CLÁUSULA 20ª — DA ASSINATURA ELETRÔNICA, DAS VIAS E DA FORÇA EXECUTIVA

20.1. As partes admitem como válida e eficaz a assinatura deste instrumento e de seus anexos por: (a) **assinatura eletrônica qualificada** com certificado ICP-Brasil (MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 1º); (b) **assinatura eletrônica avançada**, inclusive a da plataforma gov.br (Lei n.º 14.063/2020, art. 4º, II); (c) assinatura eletrônica avançada pela plataforma do empreendimento, com autenticação por código enviado ao e-mail ou WhatsApp do signatário, registro de IP, data e hora, geolocalização e hash do documento, meio de comprovação de autoria e integridade aqui expressamente aceito (MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 2º); ou (d) **assinatura manuscrita**. Cada signatário indica o meio no ato da assinatura.

20.2. O documento assinado eletronicamente é original, dispensa impressão e é acompanhado do Manifesto de Assinaturas (Anexo VII), com o código de verificação **{{ctr_codigo_verificacao}}** e o hash SHA-256 do arquivo. Assinado eletronicamente, constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas (CPC, art. 784, III e § 4º). Assinado a punho, será firmado por 2 (duas) testemunhas em 3 (três) vias de igual teor.

CLÁUSULA 21ª — DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

21.1. Os dados pessoais das partes são tratados pela VENDEDORA, pela INTERMEDIADORA e pela plataforma de pagamentos exclusivamente para a execução deste contrato, a emissão de cobranças, a regularização e o registro do imóvel e o cumprimento de obrigações legais e regulatórias (Lei n.º 13.709/2018, art. 7º, II e V). O titular pode exercer os direitos do art. 18 da LGPD pelos contatos do Quadro-Resumo.

CLÁUSULA 22ª — DAS COMUNICAÇÕES

22.1. São válidas as comunicações enviadas aos endereços físicos, e-mails e números de WhatsApp informados no preâmbulo, com comprovação de envio. A intimação para constituição em mora segue a forma da Cláusula 8.1.

CLÁUSULA 23ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Este compromisso é **irretratável e irrevogável**, ressalvados o direito de arrependimento da Cláusula 10ª e as hipóteses de desfazimento previstas, e obriga as partes, seus herdeiros e sucessores (Lei n.º 6.766/1979, art. 25).

23.2. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento da outra não importa novação, renúncia ou alteração do pactuado.

23.3. A nulidade de uma cláusula não invalida as demais (Código Civil, art. 184).

23.4. Integram este contrato: **Anexo I** — memorial descritivo, planta e quadro de vértices da unidade; **Anexo II** — tabela de pagamento do plano escolhido; **Anexo III** — Estatuto da associação e Regimento Interno; **Anexo IV** — Diretrizes de Uso; **Anexo V** — Mapa de Vendas; **Anexo VI** — licença ambiental com condicionantes e certidão do registro do parcelamento; **Anexo VII** — Manifesto de Assinaturas.

CLÁUSULA 24ª — DO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Açailândia/MA para dirimir as questões oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvado ao(à) COMPRADOR(A) o foro de seu domicílio (CDC, art. 101, I).

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento na forma da Cláusula 20ª.

Açailândia/MA, {{ctr_data_extenso}}.

{{#vend_pf}}

_____

{{vend_nome}}
PROMITENTE VENDEDORA — CPF {{vend_cpf}}
Assinatura digital (ICP-Brasil / gov.br) ou a punho

{{/vend_pf}}
{{#vend_pj}}

_____

{{vend_razao_social}}
PROMITENTE VENDEDORA — CNPJ {{vend_cnpj}}
p. {{vend_rep_nome}} — CPF {{vend_rep_cpf}}

_____

{{tit_nome}}
TITULAR DOS DIREITOS / ANUENTE — CPF {{tit_cpf}}

{{/vend_pj}}

_____

{{comp_nome}}
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) — CPF {{comp_cpf}}
{{#comp_casado}}

_____

{{conj_nome}}
CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) ANUENTE — CPF {{conj_cpf}}
{{/comp_casado}}
{{#comp2_existe}}

_____

{{comp2_nome}}
2º PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) — CPF {{comp2_cpf}}
{{/comp2_existe}}

_____

ROMATEC CONSULTORIA TOTAL — GESTORA DE VENDAS E INTERMEDIADORA
CNPJ 17.261.987/0001-09 · CRECI/MA {{rom_creci_pj}} (PJ)
p. José Romário Pinto Bezerra — CRECI/MA {{corr_creci}} · CFT/MA 01209185369 · INCRA FQNS · CNAI 031161
{{#corr_parceiro}}

_____

{{corr_parceiro_nome}}
CORRETOR(A) PARCEIRO(A) — CRECI/{{corr_parceiro_creci}} · certidão {{corr_parceiro_certidao_codigo}}
{{/corr_parceiro}}
{{#assinatura_manuscrita}}

Testemunhas:

1. Nome: {{test1_nome}} — CPF: {{test1_cpf}} — Assinatura: _____

2. Nome: {{test2_nome}} — CPF: {{test2_cpf}} — Assinatura: _____

{{/assinatura_manuscrita}}